# 目　　錄

頁次

公聽會會議紀錄(永華議事廳)　… 1

附錄一、公聽會逐字紀錄　… 2

附錄二、民眾書面意見

（一）113 年 3 月 28 日何永詳　… 23

（二）113 年 5 月 13 日 Irving Hsieh　…24

# 「臺南市騎樓管理使用自治條例」草案
# 公聽會會議紀錄

壹、時　間：中華民國113年3月26日(星期二)上午10時

貳、地　點：臺南市議會2樓大會議廳

參、主　席：楊中成議員(法規委員會召集人)

記　錄：王念慈

肆、出列席人員：詳簽到表

伍、進行程序：

一、引言

二、提案人立法說明

三、專家學者發言

(一)社團法人臺南市建築師公會顏副理事長士哲

(二)義守大學企業管理學系楊副教授東震

(三) 成功大學都市計畫學系李副教授子璋

四、市府各局處回應

五、機關團體代表、參與者代表回應及綜合討論

六、結語

陸、主席裁示：請臺南市政府提出一版本與旨揭自治條例併案審查。(逐字稿詳後附)

柒、散會：中午12時06分

附錄一、公聽會內容

附錄二、書面意見

## 附錄一、「臺南市騎樓管理使用自治條例」草案公聽會內容

**主席：（楊議員中成）**

現在開始進行今日的公聽會，首先本席要向各位介紹市府各單位、本會同仁以及議會人員，媒體好朋友們大家好，今天是 113 年 3 月 26 日星期二，本會召開「臺南市騎樓管理使用自治條例」草案公聽會，歡迎本會、與會人員大家一起來關心，今日的發言內容將提供給法規委員日後於審查本案時參考，今日出席議員有 Ingay Tali 穎艾達利議員、蔡筱薇議員、周嘉韋議員、周麗津議員、李宗霖議員、朱正軒議員、曾之婕議員秘書、沈震東議員秘書、李鎮國議員秘書、林依婷議員秘書、王家貞議員秘書、黃肇輝議員、黃麗招議員、曾培雅議員的兒子歐秘書，還有哪位議員同仁沒有介紹到的嗎？沒有，好，我們現在來介紹今日與會的專家學者，社團法人臺南市建築師公會顏士哲副理事長、義守大學企業管理學系楊東震副教授、成功大學都市計畫學系李子璋副教授，臺南市政府出席的官員有工務局、警察局、交通局、經濟發展局、法制處等單位代表，出席的民間團體有社團法人臺南市無障礙協會、臺南社區大學(綠交通研究社)、社團法人臺南市台南新芽協會等單位代表，還有來自臺南市各區里的里長以及市民們，歡迎大家一起來參與並關心此議題，在場有很多來自永康區的里長，有中興里楊家銘里長、二王里謝文奇里長、復興里吳秋明里長、成功里曾文俊里長，還有洪里長及一些認識的熟面孔，如果有沒介紹到的，跟各位道歉。今日的會議規則為發言者於第一次響鈴時剩下 1 分鐘，第二次響鈴請停止發言。本案提案議員有周嘉韋議員、林依婷議員、蔡筱薇議員、李宗翰議員、朱正軒議員、郭鴻儀議員，有六位議員共同提案，接下來請周嘉韋議員代表說明「臺南市騎樓管理使用自治條例」草案及制定原由，時間 5 分鐘，周議員請。

**周議員嘉韋：**

感謝主席，也感謝今天我們所有參與的里長跟我們議員同仁，及許多公民團體，本席這一次提案這個案子，其實是與許多議員一起討論之後決定提出，當然我們也回應了許多不管是里長或地方民眾大家的期待，所以我們去提出這個提案。

在講這個提案之前，我先講一個許多議員一直在討論的一個概念，很多人都喜歡問我們臺南市目前的現況如何，以及我們應該要怎麼改變，但是我都會跟大家說：臺南之所會形成今天的樣貌，第一是多數決，第二是大家多年以來的努力，所以臺南才能長成這個模樣，如果我們希望臺南未來能夠更好、能夠有所改變，我們還是要藉著多數人的決定才能促成此事，騎樓管理使用的這個問題，希望能藉著各位里長、里民，包括我們的公民團體一起來討論這個議案，期許未來在騎樓的使用上，能夠更加明確，也讓行政單位在執法時，能夠更加明確，當然這個法規在推動初期，一定會受到相當大的討論，因為這是一個衝突的開始，為什麼是會是衝突的開始？我相信大家都知道騎樓應該是屬於私有財產，但是這個私有財產當年在設計時，它有一個社會責任的義務，就是要讓大家可以順利通行，要讓大家都可以行走，這也經過大法官解釋，在釋字第 564 號大法官解釋理由書「騎樓通道建造係為供公眾通行之用」，但是今天我們要來處理這件事情，就是說讓財產權跟財產權的社會義務可以做一個平衡。

為什麼可以做一個平衡？就是希望除了讓大家通行以外的空間外，我們是不是要還給土地所有權人，讓他可以自己來使用？我覺得這是今天這個法案最大的重點，

我們再白話一點講，就是說除了留給大家行走的空間外，騎樓的範圍這麼大，一定不會用到整個騎樓，在這樣的情況下，我們是不是能夠把騎樓通行的空間劃出來？把騎樓沒有到必要被留下來做公眾通行的空間劃出來，兩個區塊分開來之後，把通行的部分留給公眾使用，剩下的部分留給民眾自己使用，一旦我們可以把這樣的規範寫得夠清楚，未來大家在騎樓的使用上，就比較不會有執法上的焦慮跟憂慮，現場一看就能夠很清楚。

如果騎樓堆放到無法通行，就會顯得很明顯，但是如果騎樓在供行人通行外，其他的空間你要使用，因為地主是土地所有權人，就應該還給地主使用，其實今天提出的這個議案，有許多議員都很積極的在跟我反映這個問題，一起提案的議員有蔡筱薇議員、朱正軒議員、林依婷議員、李宗翰議員跟郭鴻儀議員，以及經過解釋後，所有的聯署議員，包含今天也有到現場的黃肇輝議員、黃麗招議員也都非常關心這個議題，所以大家一起來提案、來連署，當然我們也希望今天大家都能理性的來討論，希望里長能夠把在社區中遇到的問題提出來，民意之所以由我們作為代表，就是希望要有大家的民意，我們希望每位里長，都能將遇到的狀況提出來，讓大家一起來討論，當然我也知道有公民團體，對這個議案有一些想法，我們也希望大家都能將想法提出來，理性的來討論，希望讓這個議案，能夠繼續走下去，感謝大家。

**主席：（楊議員中成）**

以上為我們提案的議員代表的說明，繼續進行專家學者報告，請直接按燈。首先請社團法人臺南市建築師公會顏士哲副理事長發言，時間 10 分鐘。

**社團法人臺南市建築師公會顏副理事長士哲：**

主席好，各位長官、各位專家學者、各位關心本議題的大朋友、小朋友們大家好，大家早，本人代表臺南市建築師工會跟大家報告。我有幾點看法，不好意思，我就坐在講，因為我是老人，比較看不清楚。

我有三點看法，第一點，我們的騎樓土地屬私人所有，這是大家都知道的，這塊土地就是我的，但是因為在使用上需要讓公眾、民眾去通行，負有公益使用的社會義務，所以我們把它劃出來，但是在私權跟公益之間常發生衝突，因為有時在騎樓走路會走到跌倒，或者是發生必須繞道的狀況，這些問題大家都知道，所以今天在議會有看到這一點，才會提出來，要來做出衝突的整合，讓土地的使用人與通行人，在公益與私利間可以做一個完整的整合，我覺得這就是一個在時代的進步中，很好的一個看法，值得大家來肯定。

但是我要說的是本市的騎樓，自清朝開始就已經是這樣，跟著時代慢慢進步，不是大法官解釋要讓公共通行，自古早時代我們的老祖先就已經供大家通行，但是當時都用走路的，都是牛車路，不像現在的車輛及機車這麼多，所以沒有那麼多的衝突，當時騎樓也是在設攤、也是在行走，那時也沒有公益性倫理或團體什麼的，都沒有，所以大家就和平相處，現在這些事情有很多都浮現出來，我們來看我們的歷史，我們從日本時代到國民政府來臺，我統計過我們的騎樓訂定的有 3.5 公尺、3.75 公尺、4 公尺，我現在說的是我們臺南市，我不知道各位學者專家有沒有去關心過，也有 4.25 公尺的...不等。我們去看騎樓的時候，過去因為建材的關係，每間房子間的距離，都大致落在 4.2 公尺到 3.6 公尺間，不像現在混凝土建築的騎樓可以留很長，就是因為建材的關係，門面扣除樑柱後，剩下約 3.5 公尺到 4 公尺不等，我們想想

看，在這麼狹隘的空間裡要讓大家通行外，還要能無障礙通行，無障礙通行至少需要有 1.3 公尺提供給坐輪椅的朋友使用，我們以 3.5 公尺扣除 1.3 公尺、4.25 公尺扣除 1.3 公尺後，看看還剩下多少面寬？還要能讓人通行，所以要讓大家通行無阻外，還要可以做生意，可以設攤，還可以停機車，甚至還要能停放汽車，因為現在停車都會被檢舉，在實務上時常發生，甚至也不能停放機車，這實在是很困難，歷史的淵源，在現代社會要去解決這件事情，實在是...，不要說提案！

如果這樣來思考，請大家去中正路、民生路走看看，老舊社區是很困難的事情，還崎嶇不平，我都不敢走騎樓，怕路面不平會跌倒，我那個坐輪椅的朋友，完全不能通行無阻，所以產生這些爭議，剛好你們有看到，但是要做，我是希望你們審慎去評估一下，有辦法做嗎？如果沒辦法做到，與歷史產生衝突要怎麼去想辦法？所以我有一個建議，在我們議會這邊，經發局、都發局、交通局、工務局等等，或是公民團體，我們選一、二條公益道路及區域來試辦看看，先觀察看看是不是有辦法做，如果有辦法做，我們再來做。最後一點，我們舊有的街廓，既然有存在這些困擾，我們的新社區、新都市計畫、新重劃，我們就把它退縮建築，退縮到連停車都可以，把它退縮到空間足夠，以上是我的報告，感謝各位，謝謝。

**主席：（楊議員中成）**

感謝我們臺南市建築師公會顏副理事長，接著邀請義守大學企業管理學系楊東震副教授，我們請。

**義守大學企業管理學系楊副教授東震：**

主持人，還有在場的議員朋友們，還有在座關心這個議題的民眾，專家學者大家好，我是義守大學企管系副教授，我簡單說一下，發言大概有 10 分鐘，第一個我們從住家的觀點來看，住家的一個想法，就是說這本來就是我的所有權，我應當可以合理的一個使用，那其實剛才很多的先進也講得很清楚，一開始在蓋這個房子的時候，就有相關的法規，就是這個雖然是私有的，但事實上是有一個開放空間是公共可以使用的一個部分，當然從政府的觀點，它會認為本來就是公共空間，應該要去管理的，但是現在會有一個問題，以前在執法的時候，執法沒有那麼強悍，那會出現一個問題。

就以我家為例好了，我家是公寓四樓，四樓會有一個問題，就是會有五樓頂樓，五樓那個空間應該是共同所有的，結果發生很有趣的一件事情，我父親有一天說他一定要把它蓋起來，我想說為什麼說要加蓋，那不是違法的嗎？他說不蓋不行，你知道每天在漏水啊！為什麼？北部地區很常下雨，我們知道屋頂有的是做直的，有時候雨水會往前後流，偏偏我們隔壁是做橫的，只要一下雨，就會有雨水積到我家的情況發生，所以被逼無奈就變成蓋起來了，蓋起來之後，我想說這也是膽戰心驚，因為那個確實蓋起來之後，就有在使用，甚至有在住房，會不會想說這是違法的一個情況？誰知道就變成一個叫既存違建，我父親居然是對的，我那時候嚇一跳，這怎麼會變成這樣的一個結果？那有時候我們必須要講一個事實，常常有時候是別人在做不應該做事情的時候，你不做，就一直吃虧，吃虧到後來，那好吧！我也跟著大家一起做，做久了之後，不合法的事情，就變成合法的事情，那積存的越久，就越難去把它平反。

現在很多觀念，第一個當然我會建議市府要去做盡量的溝通跟宣導，既存的法規是什麼，那當然有沒有什麼一個改善的平衡機制，這是第二個的一個情況，我想現存法規的宣導，我覺得是必要的。那第二個問題是行人的一個觀點，從行人的觀點，他有行的一個安全，騎樓到底在行人的觀點是什麼？最簡單的是避熱，太陽很大的時候，他可以從底下通行，小雨綿綿時可以走，這也是一種避難，雨很大的時候，真的是避難空間，下冰刨時，它也是一個避難空間，我們占用騎樓，行人走路時的危險性就很高，現代的道路跟以前也不一樣，以前的車沒有那麼多，現在是會自己衝出來，剛才我們長官說的，不要說是輪椅，就算是柱枴杖，我們直接說，第一點就是路被擋起來了，有些做生意在炒菜炒麵的，有一種擋路的是停了汽車，停車後就沒有空間，他就一定要走到馬路上，跟汽車、機車來爭道的一個情況。

第二種是滑跟濕，滑跟濕不同，滑是因為地面是大理石做的，很滑，有時沒走好，或鞋子不夠好，走太快，很容易就跌倒了，另外一個是濕，可能有一些做汽車美容行業，它也是把車子開進去洗車，濕的地方，它也沒有處理好，地板沒有處理好，就很容易造成滑倒，另外一個是黏，我們都應該都有經過摩托車店，摩托車店有一些機油，這個不知道要算滑還是黏？就會有這樣的一個困擾，最重要的是剛剛講的高低差，不要說輪椅，我們柱枴杖是不是還要撐竿跳？不然過不去，否則就是真的要走到外面去，如果真的走到外面去的話，可能有另外的道路規範，像我現在看到有很多在道路上會直接劃綠色的，那一條白色的線有一個綠色的區域，直接標示人行專用，人在走的時候，知道要走在線裡面綠色的一個區域，那車子看到那個區塊的時候，會注意把它避開，那當然再回歸過來，如果騎樓可以走，我覺得會是更好的一個情況。

有這個既存的爭議存在，像這裡說希望有自治條例的一個申請，我會建議以前大概在三、四十年前在臺北的一個經驗，是滿有趣的，曾經有出現一個新聞叫商家自力救濟，聽起來有點奇怪，什麼叫商家自力救濟呢？他開業的時候，在忠孝東路東區，他有販賣一些球鞋，早上開始時，他會用有輪子的一個櫃台，把櫃台推到騎樓上，那為什麼要有輪子呢？警察來的時候趕快收起來，那為什麼這個叫自立救濟呢？因為說旁邊的攤販是不用租金、不用水電的，就只有借他們的光，直接就在那邊經營，那他覺得他競爭輸他，所以他要把它推出去，警察來的時候，趕快把它收起來，這個是三、四十年前的臺北市狀況，那現在好像在臺北地區或新北地區看到有些改進，他們的用法很簡單，商家是怎麼弄呢？是靠著柱子，柱子早上起來可以用力一拉，一拉的話，它那個柱子好像會膨脹，就可以擺設一些商品，可是他擺設在柱子上的時候，其實不會影響到任何一個通勤的問題。

那再來剛才講到機車，確實有時候很多地方可以直接劃線，可以讓他停車，停車規定是直行的，就是垂直於騎樓，因為有的放橫的，那是很奇怪的，為什麼放直的跟放橫的有些差別呢？騎樓放機車不影響通行的時候，這是支持的，但有時候怕一件事情，騎樓會不會有人騎機車？應該說我常常碰到，當你在騎樓走的時候，因為我們那是大樓，有時候你會發現機車騎進來了，騎進來是滿危險的，可是你又罵不下去，因為他載著小朋友，那其實他就為了騎那個騎樓的一個停車位，或許從外面能夠直接上來，設計上設計得好一點，他就可以直接從路口直接這樣垂直進來，就不會發生我們所謂在騎樓上騎機車的一個狀況，那剛才講說以臺北市以前的經驗來看，或許可以思考看看。

分區，所謂分區的話，就是說有住宅區、商業區、工業區，而在商業區又有個夜市區，因為夜市的一個情況，大家也知道，夜市的管理，有時候跟一般的住家管理不一樣，我覺得每個區，都有每個區的特色，它叫分區分時管理，什麼意思呢？在不違法母法的情況之下，有時候我們不要全二十四小時都占，譬如說夜市在什麼時間，它是可以去使用的，那甚至於我們知道有的夜市，甚至是封路的，道路都全部由行人在使用的，至於騎樓也可以開放給大家使用，等於是說在不同區域、不同時段，我們可以制定不同規則，就如同前面所講的，我覺得非常贊成，有些地方可以先示範看看，覺得不錯的話，再往外推廣，那當然我覺得宣導法規是一件重要的事，因為宣導了，大家就能夠接受，至於已經蓋好的，怎麼辦？這也很痛苦，以前我們常講一件事情，就是獎勵跟懲罰要同時並行，有時候都只想懲罰，配合政府來做法規的，常常覺得你應該就這樣做，可是人家違法懲罰，也沒懲罰到他，逼著我一定要做，所以願意配合我們推辦的，是不是能夠給予適當的一個獎勵？當然有一些違規的情況被舉報，也要適時的做一個懲罰，我覺得獎懲並行，法規的溝通會是一個比較好的結果，以上分享，謝謝。

**主席：（楊議員中成）**

謝謝義守大學企業管理學系楊東震副教授。於會議繼續進行前，我先來介紹剛剛到達參加會議的議員，我們的召委李宗翰議員、許至椿議員、蔡宗豪議員、陳怡珍議員、曾培雅議員。那接下來，我們來邀請成功大學都市計畫學系李子璋副教授，發言時間 10 分鐘，請。

**成功大學都市計畫學系李副教授子璋：**

謝謝主席，各位議員、各位與會先進，大家好，分三點說明，第一點是非常敬佩市議會能夠提出這麼先進的一個概念，如果說先進，說來有點丟臉，臺灣如果出了臺北市之後，整個呈現不同的世界，如果有在臺北市走過路的，你會發現真的很好走，然後我們臺南市現在有這個想法，真的是在臺灣的前面，我們比其他的建設或比市政上的一些設施，可能比不贏臺北、高雄，可是在這一點我們可以變成是臺灣的最前面，如果這一點真的做起來的話，可以變成臺南的驕傲！

所以非常敬佩提案的周嘉韋議員，還有其他的議員，我之前曾經想要給學生出一個作業，叫他們去 Google Map 上面看街景，開始計時，然後看誰能夠在多久的時間內，找到一張圖是推著嬰兒車或推著輪椅在機車道上面走的，把時間記下來，後來沒有做，因為這個作業太白目了，到時候如果上電視，我們就完了，而且如果找到的都在臺南市，那就更慘，所以這個真的是刻不容緩的事，現在生育率都已經很低了，推著嬰兒車的沒路可走，要在機車道上走，以後我們坐著輪椅，不管是電動輪椅或代步車，或者是讓移工推著，騎樓沒得走，走在路肩，路肩也沒得走，路肩也是坎坎坷坷，所以走在機車道，機車道甚至沒得走，還有並排停車就停在快車道上，這個真的是刻不容緩的事，重點是我們臺南人有臺南人的驕傲，我們臺南如果能夠先做到這一點，讓人可以走，我們可以教我們的小孩子，到底什麼才是對的，不是先占先贏，雖然這是歷史的共業，我沒有說這個不對。

再來，我非常敬佩市議會能夠創臺灣之先，我們不像臺北市將騎樓淨空，臺北市是沒辦法活化騎樓了，它的騎樓如果再塞著，就真的會爆炸，可是除了臺北市之

外，我們的騎樓都有這個彈性活化的空間，所以我們算是走在臺灣的最前面，這可能是我們的一個特色，這是第一點。

第二點是我們臺灣有我們引以為傲的生活方式，就是方便有活力、商業氣氛濃厚又安全，安全指的不是交通安全，是人身安全，這都是歸功於騎樓有彈性活化的使用，誠如剛剛我們楊老師或顏建築師所講，這些都是歷史形塑出來的，是我們選擇出來的，我們選擇這麼方便的生活方式，我們就有所犧牲，所以我們如果硬要把騎樓淨空的話，我們會犧牲掉這些方便的生活方式，所以怎麼樣想出一個共贏的策略，變成是我們的智慧，然後我們的騎樓店面很活躍，大家都想要做生意，造成我們的生活非常方便，也造成了我們人身的安全，走在路上也很安全，沒有什麼後巷，或是晚上就空城的那種東西，整個非常的安全，可是我們犧牲的是我們的交通安全，所以這點是我們要用我們的智慧去思考怎麼樣去解決，這是第二點，就是我們要如何維持我們既有的方便、有活力的生活方式，維持商業氣氛，然後還要可以讓人可以走的安全，這個是我們應該要想辦法調整的。

第三點是要怎麼做，可行性怎麼辦，這個坦白說，無解，這個我們要慢慢來做，第一個是有沒有是多贏的局面？如果這個商家，把空間讓出來讓人家走，我們是不是創造一個機制讓大家更樂意去這種騎樓友善商家，或者是行人友善商家來買東西？創造這種軟性的機制，能不能讓成本內部化，及效益外部化的友善商家的生意更好？如何創造一個多贏的環境？這個我們可以想想辦法，另外一個是公平，剛剛楊老師也提過，不能總是先占先贏，鴨霸的占便宜，我曾經做過某些研究，有做過調查，我們臺南人真的很可愛，我們問說如果要把騎樓的物品撤走，你會怎樣做？他們都回答說：看政府怎麼規定，隔壁怎麼做，我們就怎麼做，所以重點是隔壁的怎麼做，不可能隔壁的都沒做，那我就必須要讓出來讓人家走，結果機車跟汽車都停在我家門口，所以這個機制、這個辦法要怎麼樣維持公平，這變成一個重點，然後再來是這個機制，可能要由下而上，我們人力真的不夠，臺北可以這樣嚴格執行是因為他們警察夠多、經費夠多，我們人力真的不夠，我們沒辦法管，剛剛楊老師有提到，顏建築師也有提到，就是積重難返，歷史的形成，雖然這有好處，我剛剛提到，讓我們的都市非常的有活力、非常安全，所以怎麼樣創造一個法規，從下而上，從里長或者從商家願意互利，或者是把利益提供出來，然後他也得到一個利益，這邊必須由下而上的機制，變成必須結合其他的公寓大廈管理條例，這些一起來想，有些能夠掌握的先掌握，一些比較零星的以後再說，然後慢慢的來，所以這些技術性上的執行，變成有哪些機制考量，不只是騎樓，還有路肩、停車格、人行道、汽車管理、紅線黃線，這些都要一起來考量，這是一整套的，都放進來考量，如果只管騎樓，我看真的是不好管。然後另外一個是可能要模擬一下，剛剛顏建築師也有講過有不同的建築，早期的透天厝、新的透天厝跟公寓大廈，是完全不一樣的建築形式，不可能用一套法規來管，所以這部分要執行的時候，可能需要先模擬一下，如果現在這一套執行辦法，是可以停汽車的話，那麼大家是不是會把騎樓做的又深又長？反正建蔽率、容積率都可以抵免，然後變成用騎樓來當停車位，是不是會變成這樣？這些都需要思考。

另外一個是棒子跟蘿蔔，剛剛楊老師也有提到，這個問題是因為我們蘿蔔在一開始就給了，剛蓋好的時候就給人家了，一開始就給了建蔽容積，那個不是小錢，建蔽容積都給了，他就可以多蓋幾層，現在一坪要多少錢？再加上路面、店面，蘿蔔已

經都給掉了，現在才將棒子拿出來，要怎麼打？所以人家當然會反彈，所以整套辦法可能要一直想，就這些蘿蔔已經都給了，人家都占了之後，才要索回這些權利，將會非常的困難，這個部分，可能要再想想，另外我也非常贊成顏建築師跟楊老師的建議，可能要分期、分區的實施跟示範計畫，這部分可能會需要先試行，要不然整個的由上而下壓下去，可能還是沒辦法做，因為我們的經歷、我們的法規還有既成的事實，好像真的沒辦法解決，以上三點報告，謝謝大家。

**主席：（楊議員中成）**

好，謝謝我們李教授，接下來是請市府各局處來回應，時間 25 分鐘，是不是先由工務局來回應？

**工務局使用管理科紀科長延儒：**

主席，各位參與的議員，還有各位與會的貴賓，大家好，我是工務局的代表，就我們這個騎樓管理使用的自治條例，工務局這邊有一些建議，可以提供議會這邊來參酌一下。實際上臺南市政府多年以來，也都有在執行所謂的友善騎樓的計畫，這個計畫的宗旨：最主要就是希望可以鼓勵我們的各個社區、區里，還有商家都可以主動來參與，就是在騎樓留設 1.5 米的行人通行空間，來確保行人通行的權利，一方面也讓行人在通行的時候，可以跟這個商家的互動更加密切，藉以增加這個商家的一些利基，這個政策也推行了多年，最主要它就是希望可以在民眾的使用權跟行人的通行權之間，能夠達到取得一個平衡，也是剛才我們這個提案人有提到的這個部分，其實跟目前這個提案的管理自治條例，有部分方向也是滿契合的，所以對這個自治條例，其實我們也還蠻樂觀其成的。

不過這個條例裡面，包括騎樓暢通計畫，涉及的可能是市府的多個局處，包括我們交通局、警察局還有經發局，因為它牽涉到停車，還有攤販等等這些管理的問題，所以在我們可以著墨的部分，針對自治條例有幾點針對我們權責的部分，我們提供一些意見給議會做個參考。

第一個最主要的是在自治條例第五條第二項，得停放車輛於騎樓地之情形，需符合下列條件，第三款有提到自建築物地面層外牆面起算 1.5 公尺需保留行人空間，這一段，根據我們在推行騎樓暢通計畫裡面，有時候會遇到一個情形，就是有些騎樓是比較早期的，它的騎樓寬度，就會小於我們目前所謂騎樓地設置標準的這個寬度，所以有時候它必須要留到 1.5 米的時候，會有一些困難，我們是建議：可以考慮再設一個條件，就是說它如果有特殊情形的話，得至少留設 1.3 公尺的行人步行空間，這個 1.3 公尺的依據，最主要是我們建築物無障礙設施設置的一個規範，它針對室外通道的部分，它的最小寬度是 1.3 公尺，也就是說，如果說現況真的無法留設到 1.5 米的話，我們可以允許它留設到 1.3 公尺，這樣至少最小的一個淨寬度，以上這個意見，就提供給議會這邊做個參考，以上報告。

**主席：（楊議員中成）**

謝謝工務局使用管理科紀科長延儒的報告，接下來請警察局交通警察大隊趙組長來報告。

**警察局交通警察大隊綜合組趙組長昭樹：**